

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1898/2543

นางสุวัฒนา วงศ์สมนึก

ในฐานะผู้
จัดการ
มรดก

ของพันตำรวจโทชาญชัย วงศ์สมนึก กับ
พวก

นางประไพ เจริญรุกษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 241, มาตรา 653, มาตรา 1336

หนี้กู้ยืมเงินเกินห้าสิบบาทขึ้นไปที่มีได้มีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ยืม
ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ ผู้ให้ยืมจึงไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินของผู้ยืมไว้เป็น
ประกันหนี้ดังกล่าวได้

โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้บังคับจำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๔๘๔๙๔ และเลข
ที่ ๑๔๘๔๙๕ ตำบลสวนหลวง อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานคร และโฉนดที่ดินเลข
ที่ ๑๒๘๖๑ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี แก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า ให้จำเลยส่งมอบโฉนดที่ดินพิพาทให้โจทก์ทั้งสอง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ที่ ๒ เป็นผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมาน วงศ์สมนึก จำเลยยึดหน่วยโฉนดที่ดินพิพาทไว้โดยอ้างว่า พันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานยืมเงินจำเลย ๓ ครั้ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๗๕๕,๐๐๐ บาท โดยไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือแล้วพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานยังไม่ชำระหนี้ดังกล่าว มีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิยึดหน่วยโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับดังฟ้องหรือไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๖๕๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า "การกู้ยืมเงินกว่าห้าสิบบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ ท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่" เมื่อหน้าที่จำเลยอาศัยเป็นมูลเหตุให้ยึดถือโฉนดที่ดินทั้งสามฉบับนั้น เป็นหนี้ที่ไม่อาจฟ้องร้องบังคับคดีได้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวข้างต้นไว้เป็นประกันหนี้ต่อไปได้ ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สิทธิยึดหน่วยที่จำเลยอ้างถึงนั้น ต้องเป็นสิทธิยึดหน่วยที่เกิดจากมูลหนี้ที่จำเลยมีสิทธิฟ้องร้องบังคับคดีได้ เมื่อจำเลยไม่มีสิทธิฟ้องร้องให้ผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทชาญชัยหรือสมานชำระหนี้เงินกู้ได้ จำเลยก็ไม่มีสิทธิยึดหน่วยโฉนดทั้งสามฉบับไว้ จำเลยต้องคืนให้โจทก์ทั้งสองนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ฐชาติ ศรีแสง-สบโชค สุขารมณ)

ศาลแพ่ง - นางสาวเบญจมาศ ปัญญาติลก

ศาลอุทธรณ์ - นายสมศักดิ์ อเนกพุฒิ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ